RESUMÉ — Místní referendum

22/2004 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje přímé rozhodování občanů v samostatné působnosti obce.

Zásady a nosné koncepty: Přímá demokracie, obecná účast oprávněných osob, svobodné hlasování a zákonné meze otázky.

Systematika: Přípustnost, přípravný výbor, návrh, vyhlášení, orgány hlasování a výsledky.

Subjekty a objekty: Oprávnění občané, přípravný výbor, zastupitelstvo a komise.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. vymezuje samostatnou působnost; SŘS č. 150/2002 Sb. soudní ochranu. Platnost a závaznost výsledku mají odlišné podmínky.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 2 — Právo hlasovat

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce2 (dále jen „oprávněná osoba“).

§ 3 — Zásady hlasování

Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.

§ 5 — Den a doba hlasování v místním referendu

(1) Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni.

§ 8 — Konání místního referenda

(1) Místní referendum se koná, jestliže a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen „návrh přípravného výboru“) a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

§ 9 — Přípravný výbor

(2) Přípravný výbor a) navrhuje uspořádání místního referenda, b) deleguje členy do komisí pro hlasování (§ 21), c) může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravného výboru nemá vady (§ 57), d) může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu (§ 58).

§ 17 — Druhy komisí

Po vyhlášení místního referenda se pro hlasování zřizuje a) v obci okrsková komise a místní komise, b) ve statutárním městě okrsková komise, místní komise a městská komise.

§ 18 — Okrsková komise

(2) První zasedání okrskové komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 5 dnů přede dnem hlasování.

§ 19 — Místní komise

(1) Místní komise a) organizuje činnost okrskových komisí, b) dohlíží na dodržování právních předpisů o místním referendu, c) sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných okrskovými komisemi, d) rozhoduje o stížnostech na postup okrskových komisí, e) uveřejňuje výsledky hlasování v místním referendu, f) ve statutárním městě předává výsledky hlasování městské komisi, g) odevzdává hlasovací dokumentaci o místním referendu obecnímu úřadu, h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 20 — Městská komise

(1) Městská komise a) organizuje činnost místních komisí ve statutárním městě, b) dohlíží na dodržování právních předpisů o místním referendu, c) sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování ve statutárním městě na podkladě zápisů o výsledku hlasování předaných místními komisemi, d) rozhoduje o stížnostech na postup místních komisí, e) uveřejňuje výsledky hlasování v místním referendu ve statutárním městě, f) odevzdává hlasovací dokumentaci o místním referendu magistrátu statutárního města, g) plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 27 — Nároky členů komisí

(1) Výkon funkce člena komise je jiným úkonem v obecném zájmu.16 Členu komise se poskytuje pracovní volno bez náhrady mzdy.

§ 29 — Seznam oprávněných osob

Pro účely hlasování v místním referendu předá před zahájením hlasování obecní úřad okrskové komisi výpis voličů podle zvláštního právního předpisu,19 obsahující seznam oprávněných osob (dále jen „výpis ze seznamu oprávněných osob“).

§ 30 — Hlasovací průkaz pro místní referendum

(1) Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce nebo statutárního města, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum (dále jen „hlasovací průkaz“) a poznamená tuto skutečnost do výpisu ze seznamu oprávněných osob pro okrskovou komisi.

§ 31 — Informování oprávněných osob

(1) Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým.

§ 32 — Kampaň pro místní referendum

(1) Starosta obce nebo primátor může vyhradit plochu pro představení otázky, popřípadě otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu, a to nejméně 10 dnů přede dnem konání místního referenda.

§ 36 — Zásady hlasování

(1) Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

§ 41 — Sčítání hlasů okrskovou komisí

(1) Po ukončení hlasování předseda soustředí nepoužité hlasovací lístky a nepoužité úřední obálky a zapečetí je.

§ 42 — Přítomnost osob při sčítání hlasů

V místnosti, kde okrsková komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové komise vyššího stupně a osoby pověřené starostou nebo primátorem, které zpracovávají výsledky hlasování.

§ 43 — Zápis okrskové komise o průběhu a výsledku hlasování v hlasovacím okrsku

(1) Okrsková komise vyhotoví ve 2 stejnopisech zápis o průběhu a výsledku hlasování.

§ 44 — Zápis místní komise o výsledku hlasování

(1) Místní komise po přezkoumání zápisů okrskových komisí zjistí celkové výsledky hlasování v místním referendu v obci.

§ 45 — Zápis městské komise o výsledku hlasování

(1) Městská komise po přezkoumání zápisů místních komisí zjistí celkové výsledky hlasování v místním referendu ve statutárním městě.

§ 54 — Vztah ke správnímu řádu

Na postup podle tohoto zákona se správní řád s výjimkou řízení o přestupcích (§ 56) nevztahuje.

§ 55 — Počet oprávněných osob

Počet oprávněných osob se zjišťuje z počtu obyvatel podle stavu k 1. lednu toho roku, v němž byl návrh přípravného výboru podán.

§ 56

(1) Přestupku se dopustí oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou.

§ 57 — Soudní ochrana návrhu přípravného výboru

(1) Právo domáhat se ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu 24 má přípravný výbor, jestliže a) nesouhlasí s výzvou obecního úřadu nebo magistrátu statutárního města k odstranění vad podle § 12 odst. 2, b) zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nerozhodlo o návrhu přípravného výboru podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí podle § 13 odst. 1 písm. b).

§ 58 — Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu

(1) Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu 24 může podat u soudu každá oprávněná osoba nebo přípravný výbor, mají-li za to, že a) došlo k takovému porušení ustanovení tohoto zákona, které mohlo ovlivnit jeho výsledek, b) bylo konáno místní referendum o věci, která nepatří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města, nebo c) bylo konáno místní referendum o věci, o níž místní referendum nelze podle § 6 konat.

Podklad: 22-2004-Sb o mistnim referendu.pdf • 19 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1161 slov resumé včetně úvodu z 8356 slov vyčištěného podkladu (13,89 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.